

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5075291-09.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ANA CRISTINA FERREIRA DE MIRANDA

IMPETRANTE: ANA PAULA SILVA DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DE SÃO GONÇALO

MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DESTAQUE EM ORDEM DE PAGAMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ANTES DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO. ART. 22, §4º, DA LEI 8.906/94 E ART. 16 DA RESOLUÇÃO CJF 822/2023. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO EXPRESSA DO ADVOGADO PARA ADOÇÃO DA PROVIDÊNCIA. PRERROGATIVA QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE AÇÃO TEMPESTIVA DO PATRONO. CONTRATO APRESENTADO FORA DO PRAZO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DO JUÍZO IMPETRADO. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2024.

5075291-09.2024.4.02.5101

510014900284 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5075291-09.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ANA CRISTINA FERREIRA DE MIRANDA

IMPETRANTE: ANA PAULA SILVA DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DE SÃO GONÇALO

RELATÓRIO

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANA PAULA SILVA DE ARAUJO, contra ato do Juiz Federal da 5ª VF de São Gonçalo, no processo 5002172-06.2020.4.02.5117/RJ, evento 148, DESPADEC1, com o seguinte teor:

(...)

Evento 146, PET1: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o destaque dos honorários advocatícios contratuais.

Alega a parte autora que não lhe foi concedida a oportunidade de se manifestar previamente acerca dos cálculos apresentados pelo INSS, tendo o precatório sido expedido antes de que pudesse ter vistas dos referidos cálculos.

Aduz, ainda, que a Patrona da parte autora requereu o destaque dos honorários advocatícios contratuais diretamente no precatório, em conformidade com o art. 22, § 4º, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), o que foi indeferido por este Juízo.

Que a expedição do precatório ocorreu **antes de a parte autora ter a oportunidade de se manifestar sobre os cálculos apresentados**, o que resultou na ausência de previsão do destaque dos honorários advocatícios contratualmente pactuados.

Pois bem.

Conforme despacho proferido no evento 132, DESPADEC1, a parte autora foi intimada nos seguintes termos:

(...)

I - Tendo em vista os cálculos apresentados pelo INSS (evento 130, OUT2), proceda a Secretaria à expedição do(s) requisitório(s), dando-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, em cumprimento ao disposto no art. 12 da Resolução nº 822/2023 do CJF, oportunidade em que a parte autora poderá, querendo, apresentar eventual impugnação aos cálculos, sob pena de preclusão.

II - Em se tratando de valor excedente a sessenta salários mínimos, intime-se a parte autora para se manifestar, no mesmo prazo acima referido, **informando se deseja o recebimento, por meio de precatório, do valor integral apurado como devido, ou se renuncia, expressamente, à parcela do valor apurado como devido que exceda o teto atual de R\$ 84.720,00 dos Juizados Especiais Federais, de modo a receber, por meio de Requisitório de Pequeno Valor (RPV), o valor restante, correspondente ao teto dos JEFs**, nos termos do disposto no art. 4º da Resolução nº 822/2023 do CJF. Nada obstante, intime-se **o advogado da parte autora ou a Defensoria Pública da União, na forma da lei, se a parte estiver assistida pela DPU. Ressalto, contudo, que, mesmo que a parte autora se encontre representada por advogado, ou assistida pela Defensoria Pública da União, a manifestação acima mencionada, ainda assim, deverá ser assinada pela referida parte.**

Portanto, no mesmo prazo de vista da requisição, a parte autora poderia apresentar impugnação aos cálculos, e, ainda, renunciar aos valores excedentes a sessenta salários mínimos.

Tal procedimento visa trazer maior celeridade à fase de execução, sem prejuízo da análise de eventual impugnação apresentada pela(s) parte(s) acerca dos cálculos, ou de retificação da espécie da requisição, sendo apresentada a renúncia.

O § 4º do artigo 22 da Lei 8.906/1994 determina que o contrato deve ser juntado aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório.

Contudo, a juntada do contrato independe de prévia intimação do Juízo.

Ratifico que o contrato de honorários poderia ter sido juntado aos autos em qualquer momento, desde que o fosse antes da expedição da requisição de pagamento, o que não inviabilizaria o deferimento da solicitação.

Ante o exposto, **indefiro** o pedido de reconsideração formulado no evento 146, PET1.

Intime-se para ciência.

Após, proceda-se ao envio do(s) requisitório(s).

(...)

2. A impetrante afirma, evento 1, INIC1:

(...)

Com vistas a descrever cronologicamente os fatos, a autora registra que, em 15 de agosto de 2024, a autarquia apresentou petição requerendo a juntada da planilha de cálculos do valor que entende devido.

Ato contínuo, no Evento 132, em 19 de agosto de 2024, o Juízo, na mesma decisão, determinou a expedição do Precatório/Requisitório e oportunizou à parte autora apresentar eventual impugnação aos cálculos, em cinco dias úteis, sob pena de preclusão.

Ocorre que o Precatório foi cadastrado no mesmo dia em que foi proferida a decisão, ou seja, concedido prazo para manifestações aos cálculos e determinado o cadastramento do Precatório, no mesmo dia, 19 de agosto de 2024.

Ora se o Precatório já estava cadastrado, houve efetiva supressão do direito desta Patrona de juntar o contrato de honorários antes do seu cadastramento, contrariando o disposto no parágrafo 4º do artigo 22, §4º da Lei 8.906/94.

(...)

O indeferimento ocorreu mesmo com o contrato de honorários devidamente juntado aos autos e com jurisprudência pacífica reconhecendo o direito ao destaque em precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPV).

(...)

Além disso, a jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece o direito ao destaque de honorários contratuais em processos que envolvem pagamento via precatório ou RPV, conforme demonstra o entendimento reiterado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, além de decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

(...)

3. Ao final postula:

(...)

Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência:

1. A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e determinar que seja realizado o destaque dos honorários advocatícios contratuais no processo nº 5002172-06.2020.4.02.5117;

2. A notificação da autoridade coatora para que preste as informações de praxe, nos termos da Lei nº 12.016/2009;

3. A intimação do Ministério Público Federal para que se manifeste no feito, se assim entender necessário;

4. No mérito, a concessão da segurança para confirmar a liminar e garantir o destaque dos honorários contratuais no processo de origem. Dá-se à causa, o valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), para efeitos meramente fiscais.

(...)

4. Decisão indeferindo o pedido liminar no evento 3, DESPADEC1.

5. Manifestação do MPF no evento 7, PARECER1, informando ausência de interesse público a justificar sua intervenção na demanda.

VOTO

6. Admitido o mandado, em relação ao mérito, reitero os fundamentos já apresentados no evento 3, DESPADEC1, os quais reproduzo como razões de decidir:

(...)

6. Em relação à questão debatida neste mandado de segurança, a Lei nº 8.906/94, sem seu artigo 22, §4º, assim prevê:

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

(grifo nosso).

7. No mesmo sentido a Resolução CJF 822/2023, em seu artigo 16:

Art. 16. Caso o advogado pretenda destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato, antes da elaboração da requisição de pagamento.

8. Como visto acima, as normas que regem o tema oportunizam ao advogado que pretenda destacar seus honorários contratuais diretamente na fase de cumprimento do julgado, por ordem de pagamento judicial, realizar a juntada do respectivo contrato até o momento da expedição da requisição, sendo este o termo final para o requerimento.

9. Nem a Lei nº 8.906/94, nem a Resolução CJF nº 822/2023 indicam necessidade de concessão de prazo específico para tanto, no curso natural do processo, sendo prerrogativa que depende exclusivamente de ação tempestiva do advogado.

10. A juntada do contrato de honorários pode ser feita, inclusive, desde a propositura da ação, de forma a assegurar eventual direito do advogado.

11. Dito isso, observo que na ação de origem a expedição do precatório ocorreu em 19/08/2024 (processo 5002172-06.2020.4.02.5117/RJ, evento 133, PRECATÓRIO1) e a impetrante fez a juntada do contrato de honorários apenas em 05/09/2024 (processo 5002172-06.2020.4.02.5117/RJ, evento 138, PET1) de forma intempestiva. O despacho no processo 5002172-06.2020.4.02.5117/RJ, evento 121, DESPADEC1, datado de 18/04/2024, já indicava a sequência dos atos processuais em fase de cumprimento do julgado.

12. Destaco que o próprio contrato somente foi assinado em 05/09/2024 (processo 5002172-06.2020.4.02.5117/RJ, evento 138, CONHON2) já após a expedição da ordem de pagamento.

(...)

7. Correta a decisão do juízo de origem.

8. Sem custas e honorários.

9. Intimem-se. Transitado em julgado, remetam-se á origem.

10. Ante o exposto, voto no sentido de DENEGRAR A SEGURANÇA.

5075291-09.2024.4.02.5101

510014900283 .V2